

**DATUK YAHYA BIN A. JALIL**  
*lwn.*  
**MAHMUDAH BINTI MD ALI**

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

**22 Jun 2021/11 Zulkaedah 1442H**

**Kes Rayuan No. 10000-032-0151-2019**

Pembekuan Transaksi Harta - Seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

**Peguam Syarie Perayu:** Mohd Hafizullah Bin Abdullah daripada Tetuan Akberdin & Associates

**Peguam Syarie Responden:** Muhammad Hilmi Bin Musa daripada Tetuan Ahmad Daud & Associates.

**ALASAN PENGHAKIMAN**

1) Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Defendan) terhadap sebahagian keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 4 Disember 2019 yang memutuskan bahawa:

- “1. *Mahkamah meminda Perintah Injunksi bertarikh 29 Julai 2019 tersebut dengan mengeluarkan hartanah di perenggan 1.4, 1.5 dan 1.6 daripada Perintah Injunksi bertarikh 29 Julai tersebut dan mengekalkan harta-harta selain tiga tanah tersebut dan Perintah Injunksi ini kekal sehingga kes harta sepencarian diputuskan oleh Mahkamah atau ada perintah selainnya.*”

## RAYUAN PERAYU

2) Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 16 Disember 2019 dan Alasan Rayuan pada 10 Jun 2020. Perayu telah memplidkan tujuh (7) Alasan Rayuan sebagaimana **di muka surat 97– 99 Rekod Rayuan**.

- 2.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila hanya melepaskan pembekuan tiga (3) harta sahaja sedangkan YA Hakim Bicara seharusnya melepaskan pembekuan kesemua harta Perayu agar ianya dapat dicairkan oleh Perayu untuk membayar hutang Perayu yang tinggi supaya Perayu tidak dibankrapkan oleh Pemiutang.
- 2.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mengambil kira fakta bahawa Perayu sedang mengalami krisis kewangan yang kritikal dan Perayu perlu menjual sebahagian besar daripada harta-harta tersebut untuk membayar hutang Perayu yang sangat tinggi kepada Pemiutang-Pemiutang berjumlah sebanyak RM14,346,763.45 (hutang LHDN sebanyak RM13,091,733.45 dan hutang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) RM1,255,030.00), dimana hutang-hutang ini perlu dibayar oleh Perayu dalam kadar segera untuk mengelakkan Perayu daripada dihukum bankrap oleh Pemiutang-Pemiutang tersebut, yang mana sekiranya Perayu dihukum bankrap melalui prosiding kebangkrapan yang dibuat oleh Pemiutang-Pemiutang tersebut, maka tuntutan induk harta sepencarian Responden di Mahkamah Tinggi Syariah akan menjadi sia-sia kerana kesemua harta milik Perayu akan

secara automatiknya menjadi milik Jabatan Insolvensi Malaysia di bawah peruntukan Seksyen 8(1)(b) Akta Insolvensi 1967.

- 2.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mengambil kira fakta bahawa kesemua harta-harta alih milik Perayu secara khususnya kenderaan-kenderaan milik Perayu dibekukan daripada menjalankan sebarang transaksi termasuk pembaharuan cukai jalan (roadtax), disebabkan kewujudan Perintah Injunksi bertarikh 29 Julai 2019 (Ex-Parte) dan Perintah 4 Disember 2019 (Inter-Parte) tersebut sehingga menyebabkan kenderaan-kenderaan milik Perayu tersebut digunakan tanpa mempunyai cukai jalan (roadtax) yang baru.
- 2.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mengambil kira fakta bahawa Responden tidak akan dinafikan haknya di dalam tuntutan harta sepencarian kerana Responden boleh menuntut harta Perayu yang masih berbaki selepas ditolak hutang dan liabiliti Perayu selepas Perayu membayar hutang-hutangnya dengan Pemiutang-Pemiutang tersebut.
- 2.5 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mengambil kira fakta bahawa kesemua harta-harta yang masih dibekukan (kecuali 3 harta tersebut) oleh Responden adalah harta-harta yang kesemuanya didaftarkan atas nama Perayu, maka Responden tidak mempunyai hak untuk membekukan harta-harta milik Perayu tersebut.
- 2.6 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mengambil kira fakta bahawa Responden tidak mempunyai apa-apa sumbangan sama ada secara langsung atau tidak

langsung dalam pemerolehan keemua harta-harta milik Perayu tersebut, maka Responden tidak mempunyai hak untuk membekukan kesemua harta-harta milik Perayu tersebut.

- 2.7 YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal menggunakan peruntukan-peruntukan undang-undang, Hukum Syarak dan budi bicara dengan tepat dan munasabah untuk memberikan keadilan kepada Perayu.

## **FAKTA KES**

3) Responden telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim Injunksi secara exparte pada 23 Julai 2019 melalui Permohonan No. 10000-032-0419-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah dan telah memperolehi Perintah secara ex-parte pada 29 Julai 2019. Berdasarkan Perintah Injunksi Exparte tersebut Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah meluluskan Permohonan sebanyak 29 harta yang disenaraikan dan ditegah daripada sebarang transaksi termasuk penjualan, cagaran atau lelongan (**rujuk Perintah Injunksi Ex-parte di muka surat 40-43 Rekod Rayuan**).

4) Kesemua kertas kausa termasuk Perintah Injunksi Ex-Parte terebut telah diserahkan oleh Responden kepada Perayu pada 2 Ogos 2019 (**rujuk muka surat 46 Rekod Rayuan**) dan Perayu telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 8 Ogos 2019. Pihak-pihak telah memfailkan hujah masing-masing dan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan secara inter-parte pada 4 Disember 2019 seperti di Para 1 di atas. Dalam Perintah Interparte tersebut, tiga (3) daripada 29 senarai hartanah telah dikeluarkan daripada senarai pembekuan transaksi iaitu:

- 4.1 Sebidang tanah seluas 0.1678 hektar dengan No Hakmilik GM6815, PT9099, Bentong, Pahang.
  - 4.2 Sebidang tanah seluas 0.7057 hektar dengan No Hakmilik GM1575, PT5481, Bentong, Pahang.
  - 4.3 Sebidang tanah seluas 0.8637 hektar dengan No Hakmilik GM5321, PT18592, Bentong, Pahang.
- 5) Responden telah memfailkan kes induk tuntutan harta sepencarian pada 14 Ogos 2019 melalui Saman No. 10300-017-0470-2019.

#### ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- 6) Bagi maksud rayuan ini kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Hujah Pihak-Pihak dan Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Dalam rayuan ini kami berpendapat terdapat dua (2) isu penting yang sangat memberi kesan terhadap keputusan rayuan ini.
- 7) **Isu Pertama:** Berdasarkan Alasan Rayuan dan Hujah yang dikemukakan oleh Perayu, kami mendapati Perenggan 1, 2, 3 dan 4 Alasan Rayuan bertarikh 10 Jun 2020 dan Rekod Rayuan Tambahan bertarikh 22 Julai 2020 adalah merupakan fakta dan dokumen tambahan yang tidak pernah dikemukakan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Berdasarkan penelitian kami terhadap keseluruhan **Afidavit Jawapan Responden** (Perayu) yang diikrarkan pada 8 Ogos 2019 (**Rujuk muka surat 20-29 Rekod Rayuan**) dan **Hujah Bertulis Responden** (Perayu) bertarikh 6 November 2019 (**Rujuk muka surat 53-77 Rekod Rayuan**) di

peringkat Mahkamah Tinggi Syariah, kami mendapati tidak terdapat dalam mana-mana bahagian dan/atau perenggan berkaitan fakta krisis kewangan, hutang piutang, liabiliti, persoalan kebangkrupan dan/atau cukai jalan kenderaan diplidkan dan disokong pembuktian melalui dokumen dan/atau dihujahkan oleh Perayu untuk dipertimbangkan oleh YA Hakim Bicara dalam membuat keputusan berkaitan Perintah Interim Injunksi.

8) Seterusnya kami juga telah meneliti **Perenggan 11, 15, 19 dan 20 Afidavit Jawapan (Rujuk muka surat 24-28 Rekod Rayuan)** kami mendapati Perayu sekadar memohon tiga (3) bidang tanah sebagaimana di **Perenggan 9.4, 9.5 dan 9.6 dalam Afidavit Pemohon (Rujuk muka surat 13 Rekod Rayuan)** dilepaskan dan/atau tidak dibekukan atas alasan telah dibuat penjualan lebih awal kepada Tan Sri Dato Sri Muhammad Shafee Abdullah sebelum pemfailan perceraian dan/atau pemfailan permohonan interim injunksi dilakukan oleh Responden.

9) Kami berpendapat tindakan Perayu yang memasukkan fakta dan dokumen baru di peringkat rayuan adalah bertentangan dengan **Arahan Amalan No 8 Tahun 2004**.

*“... tambahan fakta baru semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan”.*

10) Untuk penjelasan lebih lanjut berkaitan larangan tambahan fakta/dokumen baru di peringkat rayuan, Pihak-Pihak boleh merujuk keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Murshida Binti Mustakim lwn. Hassim Bin Abdullah JH (2005) Jld. XIX Bhg. 1**.

11) **Isu Kedua:** Dalam rayuan ini kami mendapati Perayu ingin merayu terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 4 Disember 2019 berkaitan Perintah Injeksi (inter-parte) terhadap harta-harta yang menjadi pertikaian dalam tuntutan harta sepencarian. Berdasarkan penelitian kami terhadap Perenggan 3 Perintah Injeksi Inter-parte pada **muka surat 44 Rekod Rayuan**, kami mendapati perintah tersebut adalah bersifat interim sebagai mana yang dijelaskan dalam **Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 5 Tahun 2016; Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injeksi**. Perintah interim ertinya suatu perintah sementara yang berkuatkuasa sehingga kausa tindakan diputuskan oleh Mahkamah. Dalam hal ini kami merujuk **Seksyen 198 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003** yang menyatakan:

*Tiada rayuan boleh dibuat terhadap apa-apa perintah interim di bawah Bab ini.*

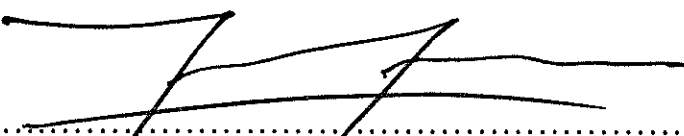
12) Berdasarkan sebab-sebab di atas kami berpendapat rayuan ini tidak bermerit dan wajar ditolak dengan kos kerana telah melibatkan masa dan kos Responden untuk melantik Peguam Syarie bagi menjawab Permohonan ini.

## KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITOLAK.
2. Perayu diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM1000.

Penghakiman ini diberikan oleh:

  
.....  
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

  
.....  
2. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

  
.....  
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor